

1503052-27.2021.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/03/2022
... do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503052-27.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503052-27.2021.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARIVALDO DIAS ARAUJO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ARIVALDO DIAS ARAUJO DOS SANTOS e JEFFERSON MORILHA foram denunciados por incursão nos incisos I e IV do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 22 de dezembro de 2021, entre 21h10min e 22h10min, na rua Zequinha de Abreu, 668, Jardim Sonia Maria, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, duas caixas contendo cerca de 15 ferramentas, um rolo de folha de cobre, cerca de 10 pastilhas de cobre e dois registros hidráulicos (30 cm de diâmetro), avaliados em aproximadamente R\$ 5.000,00 (fls. 14-5), pertencentes à pessoa jurídica Grax Lubrificantes Ltda, representada por Robson Zaqueu.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteia a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09-11), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 14-5), laudo pericial (fls. 183-91), além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogados, em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 07-8). Em juízo, manifestaram-se (mídia digital).

O policial civil Robson, na fase administrativa, historiou que: (sic) "na ocasião dos fatos encontrava-se em patrulhamento juntamente com seu colega de farda Diogo Henrique Silva Melo, integrantes da VTR M30118 (BOPM nº 18318), quando foram acionados via COPOM para comparecer até a Rua Zequinha de Abreu, nº 668, Jardim Sonia Maria, Mauá/SP, para verificar possível furto em andamento; que no local, avistou os nacionais Arivaldo Dias Araujo dos Santos e Jefferson Morilha, já do lado de fora do referido estabelecimento comercial (empresa Grax Lubrificantes Ltda), e estavam de posse de diversos objetos e ferramentas, já descritos e discriminados em campo próprio; que indagados, ambos informaram que tinham encontrado os objetos 'na rua'; que logo em seguida compareceu o Gerente da Empresa, Robson Zaqueu, o qual reconheceu todos os objetos encontrados em poder dos autores como sendo de propriedade da empresa, bem como, ao abrir a empresa, informou que os autores tinham entrado após 'arrombarem' uma grade que dá acesso a uma das salas".

Em juízo, afirmou que os réus estavam no local com um saco grande contendo vários pertences. De início disseram que os bens eram deles, que "catavam" reciclagem. O gerente da empresa chegou e disse que os objetos dentro da sacola eram da empresa. Depois os acusados admitiram a prática do furto. Confirmou que houve rompimento de obstáculo na janela, que estava com os ferros da grade retorcidos (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes estão devidamente comprovadas pela prova oral colhida e pelo laudo pericial (fls. 183-91).

Dentro deste espectro, de rigor a condenação dos réus.

Passo à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (Arivaldo -cert. fl.47 -proc 1511816-51.2020; Jefferson -FA fl.60 -Ex.2 -proc 7008187-83.2004), perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena do acusado Jefferson em mais 1/6, diante da reincidência (cert fl. 64 proc. 4501-73.2020), perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Em relação ao réu Arivaldo, aumento sua pena em mais 1/2, diante da tripla reincidência específica (cert fl. 47 -proc 1577-55.2021; fl.48 -procs 1523558-58.2019 e 1527476-70.2019), atingindo 03 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa, penas que torno definitivas à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Quanto ao aumento de metade em face da reincidência específica, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 587.700/SP: "O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, em virtude da reincidência específica - três condenações pela prática do crime de furto." (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, na posse dos bens furtados, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decísum sequer referiu-se aos interrogatórios dos réus, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o

agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, diante dos péssimos antecedentes. Pelos mesmos motivos não incide o disposto no art. 44 do Código Penal. Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO FURTO NOTURNO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. LEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. (STJ, HC 559086, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.20).

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON MORILHA, qualificado nos autos, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 12 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu ARIVALDO DIAS ARAUJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 16 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão nos incisos I e IV do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Denego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA